



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 12/99/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין אלעד אזר

התובע	1	ישראל מגיד, אחר 039797790 ארבע האמהות 16, אשדוד
--------------	---	--

נגד

הנתבע	1	אורי סרור, אחר 054250840 ארבע האמהות 14, אשדוד
--------------	---	---

פסק דין

1. הנתבע הוא הבעלים של דירת גן בבית המשותף בשד' ארבע אימהות 16 באשדוד, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים כת"ח 3 בגוש 2488, חלקה 70. דירת הנתבע היא דירת קרקע רחבת ידיים במפלס אחד.
2. התובע הוא הבעלים של דירת דופלקס הממוקמת מעל חלקה המערבי של דירת הנתבע ורשומה כת"ח 11.
3. בהתאם לתקנון המוסכם ולרישום בפנקס הבתים המשותפים, לדירת הנתבע צמודה חצר הנמצאת כולה בחזית האחורית של הבית המשותף. בחצר גדלים מספר עצים ושיחים לרבות עץ זית (להלן: "העץ" או "עץ הזית").
4. עניינה של התביעה דנן בטענת התובע כי עץ הזית צמח לגובה בו הוא מסתיר את הנוף הנשקף ממרפסת דירתו. על כן, דורש התובע כי הנתבע יגזום את העץ עד לגובה תקרת דירתו של הנתבע.
5. הנתבע העלה בכתב הגנתו טענות אותן העלה במסגרת תביעה אחרת וקודמת שהוגשה לפני מטעמו בתיק 12/78/2021 ואין מקומן בהליך זה.
6. לגופה של דרישת התובע טוען הנתבע כי מדובר בתביעה קנטרנית וכי עץ הזית נטוע מזה כעשרים שנה במקום הנמצא כ- 20 מ' בקו אלכסוני ממרפסת דירת התובע וכלל אינו חוסם את הנוף מדירת התובע.

דיון והכרעה

7. [סעיף 2](#) לתקנון המצוי קובע כדלקמן:

"(א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/99/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזונו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.
(ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת."

8. מכוחה של הוראת דין זו חל איסור על בעלים של דירה בבית משותף לבצע שינויים או תיקונים בדירתו הפוגעים ברכוש המשותף או בדירה אחרת, אלא אם קיבל על כך הסכמת האסיפה הכללית או הסכמת בעל הדירה האחרת לפי העניין.
9. בעקבות הדיון שהתקיים בפני במעמד הצדדים החלטתי כי אין טוב ממראה עיניים וקבעתי כי אערוך ביקור במקום. בהתאם לכך, ביום 27.03.2022 ערכתי ביקור בבית המשותף, וליתר דיוק בחצר דירת הנתבע ובמרפסת דירת התובע. במהלך ביקורי צילמתי בטלפון הנייד מספר תמונות המהוות את הבסיס הראייתי להכרעתי בתביעה.
10. אין חולק כי עץ הזית שבגינת הנתבע הוא קניינו של הנתבע וכי העץ נשתל שנים רבות לפני שהתובע רכש את דירתו ואף לפני שהנתבע רכש את דירתו. עם זאת, אין גם מחלוקת עקרונית כי התובע זכאי לכך שהנוף הנשקף מדירתו לא יחסם באופן מהותי ע"י צמרת העץ.
11. מביקורי במקום התרשמתי כי ממרפסת דירת התובע נשקף נוף רחב ופתוח במרבית החזית לכיוון דרום. עץ הזית ניצב בפינה הדרומית מזרחית (צד שמאל לשיטת הנתבע) ורחוק יחסית מקו הבניין של הבית המשותף. בכך, מטבע הדברים, ההשפעה של צמרת העץ על המראה הנשקף מדירת התובע קטנה בהרבה מהשפעתה לו היה ניצב העץ בצמוד לבניין.
12. בעת ביקורי התרשמתי כי בשל צמרת העץ אכן קיימת פגיעה של ממש בנוף הנשקף ממרפסת התובע הממוקמת במפלס התחתון בדירה, זאת במבט צופה לכיוון דרום מזרח ובעיקר מנקודת מבטו של מי שיושב במרפסת ומביט החוצה. אמנם, לא מדובר בחסימה מלאה של הנוף לכיוון זה אך ברי כי בחלוף הזמן צמרת העץ הלכה וגדלה בכל הממדים ותמשיך לעשות כן אם לא תטופל.
13. **אשר על כן הגעתי לכלל מסקנה כי כבר עתה יש מקום להורות על גיזום צמרת העץ.**
14. בהחלטתי זו הבאתי בחשבון כי מדובר בעץ שצמרתו רחבה וסבוכה אשר דבר לא נראה מאחוריה, מצד אחד, ומצד שני הגיזום הנדרש יותיר את מרבית צמרת העץ על כנה ואין חשש כי העץ הקיים יהפוך לגזע נטול ענפים ופירות. כמו כן מצאתי חיזוק לטענת התובע בכך שעומד עץ זית אחר, הנמצא בחצר הדירה הצמודה לצדה המערבי של חצר הנתבע (צד ימין), אשר עבר גיזום ע"י בעליה של אותה דירה.

15. לענין זה, יפים דבריו של כב' השופט חשין ברע"א 7112/93 צודלר בתיה ואח' נגד יוסף שרה

ואח' פד"י מח(5) 550, לאמר:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/99/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"...ההסדר שקבע הדין לבית המשותף מגביל את זכותם של בעלי הדירות לעשות גם ברכוש המשותף גם בדירות שבבעלותם, וגם בכך ניכרת יחודיותו הנורמטיבית של הבית המשותף ושל ההסדרים החלים עליו...הגבלות קנייניות ספציפיות החלות על בעלי הדירות בבית ועוד. אכן, בית משותף יוצר מעין חיים-בצוותא של בעלי הדירות – חיים קומונאליים – והקניין שיש לכל בעל דירה לעצמו, כפוף לא אך להגבלות אלו ואחרות שבעל קניין "קלאסי" כפוף להן (כגון מטרדים), אלא להגבלות נוספות. כך בקניין בדירות ובוודאי כך ברכוש המשותף."

וכן:

"...הרוכש דירה בבית משותף – הוא הדין במי שדירה בבית משותף נפלה לבעלותו בדרך אחרת – מעלים עליו כי הסכים מראש לוותר על חלק מן האוטונומיה הקניינית הקנויה לו, וכמו היקנה חלק מזכויותיו למסגרת השיתופית המתמשכת והקבועה... הויתור מובנה הוא אל-תוך מסגרתו הנורמטיבית של הבית המשותף, כהגבלה קניינית מעיקרו של דין... זכות הבעלות בדירות מוגבלת היא בבית משותף ואין היא כזכות הבעלות ה"קלאסית".

אני סבור כי הגיזום הנדרש מאפשר לאזן היטב בין זכויותיהם הקנייניות של שני הצדדים: מחד, זכותו של הנתבע להנות מקיומו של עץ מלבלב ונושא פירות בחצר גינתו; ומצד שני זכות הנתבע להמשיך ולהנות מהנוף שנשקף ממרפסת דירתו עת רכש אותה, כיום ובעתיד. 16. אשר על כן אני מקבל את התביעה כדלקמן: ניתן בזה צו קבוע המורה כי על הנתבע לגזום את צמרת עץ הזית כך שגובהה המקסימלי לא יעבור את רום תחתית מסגרת החלון שהותקן במרפסת התחתונה בדירת התובע. יש לבצע את הגיזום תוך 30 יום ולחזור ולבצעו לפחות פעם בשנה על מנת שצמרת העץ לא תחרוג מהגובה שנקבע. 17. הנתבע יישא בהוצאות התובע בסך 654 ₪ תוך 30 יום.

ניתן ביום 8 מאי 2022, ז' אייר תשפ"ב, בהעדר.

אלעד אזר
מפקח על רישום מקרקעין